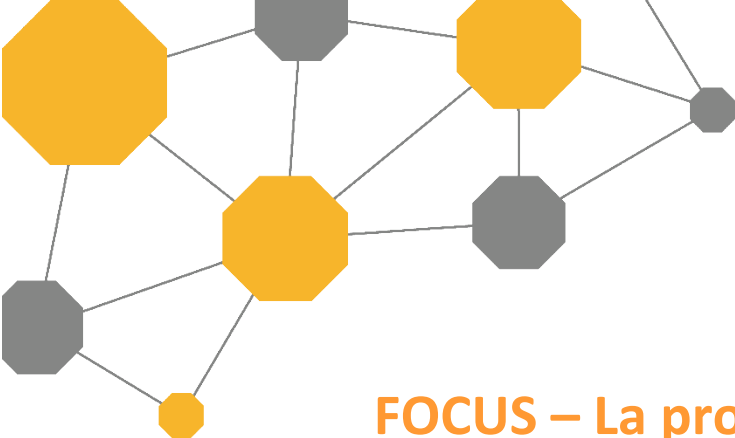




## FOCUS – La procuration spéciale et authentique

### Table des matières

|    |                                                                                           |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Qu'est-ce qu'une procuration spéciale et authentique ? .....                              | 1 |
| 2. | Depuis quand cette possibilité est-elle inscrite dans la loi ? .....                      | 1 |
| 3. | Dans quels cas cette procuration spéciale et authentique est-elle possible/exigée ? ..... | 2 |
| 4. | Les exceptions .....                                                                      | 2 |
| 5. | Faut-il conserver/enregistrer cette procuration ? .....                                   | 3 |
| 6. | Une « simple procuration » est possible dans certains cas .....                           | 3 |
| 7. | Le consentement consigné dans un acte authentique .....                                   | 3 |
| 8. | Que faut-il vérifier lorsque la procuration provient d'un pays étranger ? .....           | 3 |
| 9. | Quelques exemples .....                                                                   | 4 |

### 1. Qu'est-ce qu'une procuration spéciale et authentique ?

C'est un acte juridique dressé par un notaire, par lequel une personne (le mandant) donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir d'effectuer une démarche à sa place, de manière formelle et officielle.

Elle est dite :

- ☒ « **authentique** », car dressée par un notaire,
- ☒ et « **spéciale** », car elle encadre strictement ce que le mandataire peut faire (contrairement à une procuration générale qui donne des pouvoirs larges). Il ne peut donc pas s'agir d'une procuration par laquelle une personne donnerait mandat à un tiers de faire en son nom et pour son compte toutes démarches généralement quelconques.

### 2. Depuis quand cette possibilité est-elle inscrite dans la loi ?

Avant l'entrée en vigueur de la BAEC, la présence des personnes concernées était exigée pour l'établissement des actes de l'état civil.

**Depuis le 31 mars 2019**, il est possible de se faire représenter.

### 3. Dans quels cas cette procuration spéciale et authentique est-elle possible/exigée ?

Lors de l'**établissement d'une déclaration ou d'un acte d'état civil**, il se peut que la personne concernée soit absente. Elle peut alors se faire représenter par une tierce personne en possession d'une procuration spéciale et authentique.

Ce que dit la loi (**art. 21** ancien Code civil) :

« **Exception faite pour les actes de mariage**, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour **tous les actes et déclarations** par un fondé de procuration spéciale et authentique.

La procuration est jointe en annexe de l'acte dans la BAEC. »

Par exemple : « *Par la présente, j'autorise M. XXX à me représenter pour reconnaître l'enfant XXX né le XXX à XXX de Madame XXX née le XXX à XXX comme étant mon enfant* ».

### 4. Les exceptions

→ **L'ACTE DE MARIAGE** : la présence des futurs époux est en effet impérative. L'officier de l'état civil doit pouvoir contrôler et s'assurer de la réalité des consentements.

→ **LA DÉCLARATION DE COHABITATION LÉGALE** : les deux personnes doivent être présentes à l'administration communale :

La base légale est l'article 1476, §1<sup>er</sup> de l'ancien Code civil :

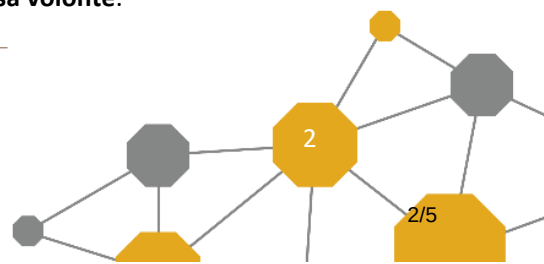
« Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit **remis en personne** par les parties contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun. (...) »

Mais pour la cessation de la cohabitation légale, il est possible de se faire représenter (art. 1476 §2 Cc) :

« La **déclaration de cessation de commun accord** est remise en personne ou **par procuration spéciale et authentique** par les parties à l'officier de l'état civil ».  
(...)

« La **déclaration unilatérale de cessation** est remise en personne **ou par procuration spéciale et authentique** à l'officier de l'état civil ».

→ **LE CHANGEMENT DE GENRE À L'ÉTAT CIVIL** : pour la déclaration (donc la première fois) l'intéressé peut se faire représenter par une personne munie d'une procuration spéciale et authentique. Ensuite, la personne doit comparaître une seconde fois **personnellement**. En effet, la procuration spéciale et authentique n'est valable que pour les actes et déclarations, mais pas lorsque la personne doit comparaître **pour confirmer sa volonté**.



## 5. Faut-il conserver/enregistrer cette procuration ?

« La procuration est jointe **en annexe de l'acte dans la BAEC** », comme le précise l'article 21 de l'ancien Code civil.

## 6. Une « simple procuration » est possible dans certains cas

Déclaration de mariage : il est possible pour le futur époux absent **lors de la signature de la déclaration de mariage** de fournir au futur époux présent une preuve écrite légalisée de laquelle il ressort qu'il consent à la déclaration. Dans ce cas, la procuration est dite « simple » et non pas « spéciale et authentique ».

Cette procuration peut **dispenser de présence l'un des futurs époux** lors de la déclaration de mariage, **mais pas les deux**. Si les deux époux ne sont pas présents pour la déclaration de mariage, ils peuvent mandater une tierce personne munie, dans ce cas, d'une procuration spéciale et authentique.

## 7. Le consentement consigné dans un acte authentique

Il faut bien distinguer la procuration spéciale et authentique du consentement consigné dans un acte authentique :

- Dans le premier cas l'intéressé donne à un tiers l'autorisation d'acter quelque chose en son nom.
- Dans le second, **le consentement requis d'une personne absente est matérialisé dans un acte authentique**. L'intention manifestée est différente, mais la forme est foncièrement la même.

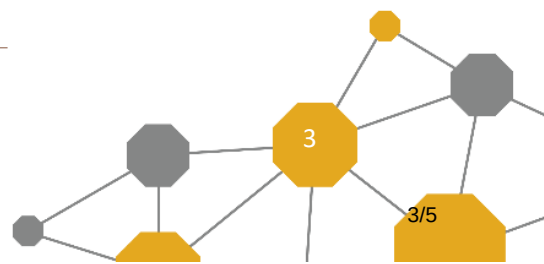
Exemple :

**Pour une reconnaissance de filiation**, si la mère ne peut se présenter pour donner son consentement, ce consentement peut être consigné sur un acte notarié. Ce n'est pas une procuration puisque personne ne la représente. Le père peut donc se présenter à l'administration communale muni de ce consentement établi devant notaire.

## 8. Que faut-il vérifier lorsque la procuration provient d'un pays étranger ?

Dans ce cas :

- ☑ La procuration doit être **légalisée ou apostillée** (selon le pays),
  - ☑ Et elle doit être **traduite : en français ; elle peut être traduite en néerlandais pour les communes bruxelloises**. Si la traduction n'est pas effectuée par un traducteur juré en Belgique, elle devra aussi être légalisée ou apostillée.
- Les mêmes exigences s'appliquent à la **simple procuration** et au **consentement consigné dans un acte authentique**.



## Comment savoir s'il s'agit bien d'un document dressé par un notaire ?

La traduction permettra de le vérifier.

Dans les pays où il n'existe pas de notariat, il est possible de recourir à la forme juridique la plus proche de la procuration notariée. Le cas échéant, un certificat de coutume peut être demandé.

## 9. Quelques exemples

---

### → Une personne résidant au Canada souhaite changer de prénom. Nous sommes sa dernière commune de résidence en Belgique. Quelle est la procédure à suivre ?

Comme le précise la « circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure » :

*« Les personnes qui résident à l'étranger et ne sont plus inscrites dans les registres d'une commune belge doivent s'adresser à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription dans ces registres. »*

Ce citoyen peut se faire représenter par une tierce personne qui devra se munir d'une procuration spéciale et authentique et de tous les documents requis.

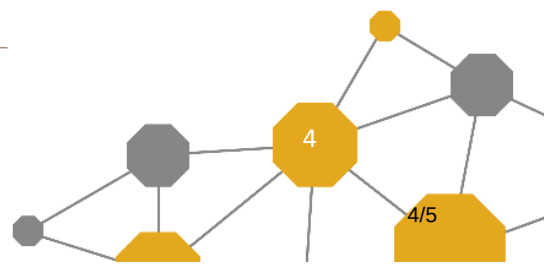
Dans la procuration, le mandant doit autoriser un mandataire à le représenter pour le changement de prénom (et indiquer le prénom qu'il a choisi), etc. La procuration doit être authentifiée par un notaire. Si la procuration est établie au Canada, elle doit être apostillée (et le cas échéant traduite en français).

### → L'OEC est-il obligé de se rendre en prison pour une reconnaissance postnatale? Sur quel base pouvons-nous refuser le déplacement ?

C'est le déclarant qui doit se déplacer. S'il ne peut se déplacer, c'est la mère de l'enfant qui se présentera avec une procuration spéciale et authentique.

### → Une cohabitation légale a été enregistrée en 2012 dans la commune X. Les cohabitants ont été radiés en 2020 pour l'étranger, tous deux au Canada. L'un des cohabitants est revenu en Belgique et est s'inscrit dans la commune Y. Il souhaite mettre fin à cette cohabitation. Ils sont tous les deux d'accord. La commune Y est-elle compétente ? Et comment procéder si l'un des cohabitants réside toujours au Canada ?

C'est l'OEC du lieu d'inscription de l'un des cohabitants qui est compétent :



« La déclaration de cessation de commun accord est remise en personne **ou par procuration spéciale et authentique par les parties** à l'officier de l'état civil:

1° du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles; ou à défaut,

2° du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles. »

La commune Y est donc compétente. Le cohabitant résidant toujours au Canada peut remettre une procuration spéciale et authentique au cohabitant se présentant seul pour faire enregistrer la cessation de la cohabitation légale.

- **Un papa souhaite faire une reconnaissance prénatale. La maman est hospitalisée jusqu'à l'accouchement, avec risque de naissance prématurée. Son consentement à la reconnaissance prénatale pourrait-il être donné via une procuration spéciale et authentique ?**

La mère ne donnera pas son consentement via une procuration spéciale et authentique. Dans le cas présent, on ne parle pas de "procuration", mais bien de **consentement** consigné dans un acte authentique (établi devant notaire).

Le consentement de la mère doit être déposé au moment de la déclaration de reconnaissance (art. 327/2 du Code civil). La déclaration de reconnaissance est faite par "le déclarant" pas par les parents.

- **Un des futurs époux ne pourra être présent pour la déclaration de mariage. Il va donc faire une procuration, dont il ressort qu'il consent à la déclaration. Dans le cas présent, le futur époux habite au Maroc. Qui doit légaliser cette procuration ?**

Ce sont les administrations locales qui légalisent les documents. Ensuite il faut que le document soit légalisé suivant les conventions entre les pays, donc par l'apostille en ce qui concerne le Maroc. Dans le cas présent, une simple procuration suffit (elle ne doit pas être spéciale et authentique).

